

1500200-34.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Seu filho já foi preso por prática de tráfico de droga. Discorreu que por várias vezes presenciou a vítima ligar.

A princípio, necessário ressaltar a fé pública dada aos depoimentos de servidores estatais, como é o caso dos policiais militares.

Seria, um contrassenso negar a validade aos depoimentos dos agentes apenas porque investidos pelo Estado desta função repressora.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

1500200-34.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500200-34.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO LUIS MESSINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

LEANDRO LUIS MESSINA, qualificado nos autos às fls. 24/25, está sendo processado como incurso nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e art. 147 do Código Penal, em concurso material de delitos, na forma da Lei nº 11.340/2006, porque, segundo consta na denúncia, dia 19 de junho de 2022, no interior do imóvel situado na Avenida Manoel Garcia Redondo, nº 468, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista, por volta das 00h35, o réu teria i) descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06; ii) praticado vias de fato contra a ex-companheira, Lucimara Aparecida Barbosa; iii) ameaçado sua ex-companheira, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Ademais, consta na peça ministerial que o investigado foi cientificado da concessão de medidas protetivas em seu desfavor no dia 15 de maio de 2022 nos Autos nº 1500173-51.2022.8.26.0592 (fl. 67). A ordem judicial continha a proibição de LEANDRO aproximar-se da vítima (fls. 35/37). Não obstante, no dia 19 de junho de 2022, teria se dirigido até a residência da mãe da vítima, adentrado no imóvel depois de arrombar a porta da sala, e investido contra a vítima, segurando o pescoço dela com os braços, de forma a imobilizá-la, sem causar-lhe lesão.

Por fim, na ocasião, o réu teria prometido matar a ofendida.

Auto de prisão em flagrante delito (fl. 01).

Na audiência de custódia realizada em 19/06/2022 houve a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão desta em prisão preventiva (fls. 121-124).

Encartado laudo pericial do dano supostamente causado pelo réu (fls. 145-150).

Folha de antecedentes (fls. 72-86) e certidões (fls. 87-92).

A denúncia foi recebida (fls. 162/163), o réu foi citado (fl. 171), apresentou defesa prévia (fls. 167-169) e juntou procuração à fl. 189.

Designada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Medidas protetivas (fls. 35-37) em apenso.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva do Estado, em razão das provas fornecerem elementos suficientes para a recomposição dos fatos e para uma segura conclusão. Por fim, apresenta a dosimetria de pena que entende cabível (fls. 205-208).

Em memoriais, a Defesa requereu a absolvição do réu de todas as acusações que lhe são imputadas em razão de falta de prova, da falta de representação ou por ilicitude de conduta da vítima. Subsidiariamente, em caso de procedência da acusação, que seja revogada a medida protetiva e por consequência a prisão preventiva, resultando na imediata liberdade do acusado (fls. 215-226).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu praticou os delitos que lhe imputa a denúncia.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 63-65), pela decisão que deferiu as medidas protetivas (fls. 35-37), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica (fls. 14-23), pelo laudo pericial (fls. 145-150), pelo relatório final (fls. 152-154), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria é certa e recai na pessoa do acusado.

O réu, LEANDRO LUIS MESSINA, interrogado na fase judicial, disse que a vítima estava lhe telefonando, dizendo que queria reatar e iria retirar a medida protetiva. No dia dos fatos, não resistiu e foi ao encontro dela. Não teve qualquer atitude hostil e ficaram desesperados quando os policiais chegaram. Não ameaçou a vítima de morte.

Porém, a versão do réu não merece acolhimento. Vejamos.

A vítima, LUCIMARA APARECIDA BARBOSA, relatou em juízo que o relacionamento era cercado de ciúmes e teve medida protetiva na separação, descrevendo as violências que sofreu. Confirmou que no dia dos fatos estava na casa da mãe quando o réu apareceu, descumprimento a medida protetiva. Descreveu como tudo aconteceu, expondo que foi ameaçada de morte, dizendo não ter telefonado para o acusado. Mencionou que foi obrigada a ir para sua casa, expondo que o réu teria feito menção do tempo que levaria a sua morte. Não soube expor quem teria chamado a polícia.

As duas testemunhas policiais militares, WILIAN BERTASELLO ARAÚJO e DARCIO NOGUEIRA DE SOUZA, confirmaram em seus depoimentos que foram acionados, expondo o medo da vítima que teria sido ameaçada de morte, apontando a testemunha Darcio Nogueira de Souza que presenciou a ameaça pelo réu. Apontaram que a mãe da vítima relatou o que teria acontecido também, apresentando dados dos crimes apurados.

A testemunha de defesa, CELSON SILVEIRA, falou em juízo que o réu é trabalhador e irá para Mato Grosso. Já presenciou a vítima ligar e ir uma vez falar com o réu.

Desconhece envolvimento criminal do acusado.

A informante, MARIA MADALENA DOS ANJOS MESSINA, falou em juízo que é mãe do réu, dizendo que pela separação talvez o casal não vivesse bem. Seu filho é trabalhador. Quando da prisão seu filho estava com sua pessoa. Seu filho já foi preso por prática de tráfico de droga. Discorreu que por várias vezes presenciou a vítima ligar.

A princípio, necessário ressaltar a fé pública dada aos depoimentos de servidores estatais, como é o caso dos policiais militares.

Seria, um contrassenso negar a validade aos depoimentos dos agentes apenas porque investidos pelo Estado desta função repressora.

O Egrégio TJ/SP já decidiu nos seguintes termos:

"Como é cediço, nada impede que policiais e guardas municipais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante por tão grave crime, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (TJSP - Apelação criminal nº 1527289-91.2021.8.6.0228. Rel. Des. Hermann Herschander. Dje.: 06/05/2022) (grifei).

No mesmo sentido:

"Insta consignar ser inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Agentes penitenciários. Por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, eles não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP - Agravo de Execução Penal nº 0000043-87.2022.8.26.0996. Rel. Des. Ely Amioka. Dje. 03/05/2022) (grifei).

Pelo conjunto probatório acostado aos autos, a prova foi farta a ensejar a condenação. Vejamos:

As testemunhas de defesa foram tão somente referenciais e não presenciaram o delito. Tentam a todo custo inocentar o réu, sem trazer elementos mínimos para tanto. Deste modo, não se desincumbiu a Defesa do seu ônus probatório.

A declaração da vítima mostra-se coesa e harmoniosa no sentido de informar os fatos ocorridos. Portanto, os fatos comprovados nos autos demonstram, com segurança, que o réu incidiu nas condutas tipificadas na denúncia, pelo que sua condenação é medida necessária.

Imperioso mencionar que em casos de avaliação da prova no contexto da violência doméstica se exige que a ponderação judicial atenda a perspectiva de gênero. Por isso, merece acolhimento a declaração da vítima, que trouxe elementos seguros acerca do que teria acontecido na data do fato.

Portanto, no que tange ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, verifico que este restou caracterizado pela declaração da vítima e pela prisão em flagrante do réu. Nesse sentido, quanto ao descumprimento das medidas protetivas, segue entendimento do TJ/SP atinente ao tema:

APELAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Declarações da vítima firmes e seguras, corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Negativa que restou isolada - Pena e regime bem fixados - Recuso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501143-38.2019.8.26.0695; Relator (a):

Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021) (grifei).

Cumpra-se observar que o Estado não pode eximir-se da responsabilidade de punição às transgressões da lei, para assim evitar a impunidade e, sobretudo, levando em consideração que a violência doméstica é, muitas vezes, um dos crimes mais "silenciosos" do ordenamento jurídico pátrio, fazendo com que seja dificultoso um farto conjunto probatório, uma vez que os crimes são cometidos na privacidade do lar.

Destaca-se que se trata de delito formal, que não exige a produção de um resultado para sua consumação. Desse modo, mesmo que o autor tivesse, tão somente, se aproximado da vítima, restaria caracterizado o delito em comento.

Nesse sentido, já decidiu o TJ/SP:

Conflito de Jurisdição - Descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha - Crime de Ameaça consumado - Delito Formal - Consumação no local onde a vítima conhece das ameaças - Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitado. (TJSP; Conflito de Jurisdição 0043289-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho (Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020). (grifei)

Em que pese o teor da tese defensiva, ficou evidente o dolo do réu no descumprimento da medida protetiva. Há de consignar, também, o papel do Estado como garantidor da incolumidade da vítima. Nesse sentido, o descumprimento da ordem judicial que impôs medidas protetivas caracteriza-se como crime contra a administração da Justiça.

Ademais, não se pode subverter a pena imposta à ofendida caso ela se aproximasse do réu, qual seja, a revogação das medidas protetivas por meio de decisão judicial, com a consequente descriminalização da conduta do réu. Ou seja, o suposto descumprimento das restrições por parte da ofendida não garante ao réu o direito de desrespeitar a ordem judicial.

Observa-se decisão do TJ/SP:

ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO DELIBERADA E CONSCIENTE DO RÉU EM PROCURAR A VÍTIMA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -- CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. "Ademais, o consentimento ou concorrência da vítima para o descumprimento de medida protetiva, não revoga a decisão que as deferiu, muito menos afasta a tipificação do art. 24-A, da Lei 11.340/06, que pune aquele que desobedece a ordem judicial. Caracteriza-se, pois, como crime contra a administração da Justiça, e seu normativo visa reforçar, em primeiro plano, o caráter imperativo das decisões judiciais, tendo como proteção secundária a destinatária da medida." (TJSP; Apelação Criminal 0000376-22.2019.8.26.0001; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional I - Santana - Vara Reg.Norte de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021) (grifei).

No tocante ao art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, cumpre ressaltar que a conduta tipificada resulta na contravenção penal de vias de fato, entendida por nossa doutrina majoritária como qualquer agressão física que não constitua lesão

corporal.

Neste diapasão, a adequação típica restou comprovada, posto que patente a agressão sofrida pela vítima, havendo prova suficiente da autoria. Evidente, assim, que o réu agiu de forma típica, antijurídica e culpável.

Note-se que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424/DF, atribuindo interpretação aos artigos 12, I, e 16, da Lei nº 11.340/06, estabeleceu que as ações penais decorrentes de ilícitos cometidos no ambiente doméstico ou em razão de relação familiar, independentemente da ausência de lesão, são de natureza pública incondicionada.

Ressalte-se, ainda, que a política criminal trazida pelo legislador e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal aponta para a responsabilização criminal como mecanismo para coibir a violência contra a mulher no âmbito das relações familiares.

Corroborando esse entendimento, têm-se as seguintes lições em relação à prescindível representação da vítima na contravenção de vias de fato:

PRELIMINAR. NULIDADE E EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. VIAS DE FATO PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. A persecução penal atinente à prática de contravenção penal de vias de fato, quando praticada em contexto de violência doméstica ou familiar, prescinde de representação da vítima. Precedente. Preliminar de nulidade rejeitada. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que, na fase policial, narrou com detalhes as vias de fato praticados pelo acusado, que puxou seu cabelo e desferiu-lhe um chute no braço, além de ter ratificado, em juízo, sua declaração extrajudicial. Palavra da vítima que merece prestígio, mormente em infrações penais dessa natureza. Policial militar que compareceu ao local e deparou-se com a vítima no lado externo da residência, ao passo que o acusado estava no interior do imóvel, bastante exaltado, ocasião em que tomou conhecimento do ocorrido e conduziu os envolvidos à delegacia. Acusado que, na polícia e em juízo, confessou a prática da contravenção penal, esclarecendo que desferiu um chute no braço da vítima. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Demonstrado que a contravenção penal fora praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, atraindo a incidência da Lei nº 11.340/06, não há que se falar em declaração de nulidade do feito ab initio, com aplicação das medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS NOS AUTOS. As infrações penais praticadas no âmbito doméstico ou familiar possuem reprovabilidade acentuada, ante sua repercussão social, de modo que não se aplica o princípio da insignificância, que pressupõe, entre outros requisitos, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provada. Ademais, nos crimes dessa natureza, não se aplica a bagatela imprópria (Súmula 589 do STJ). Condenação mantida. PENAS. O agente que pratica o crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar incide na agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, que, no caso dos autos, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Pena mantida. REGIME PRISIONAL. Fixação do regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. BENEFÍCIOS LEGAIS. Por tratar-se de crime cometido com grave ameaça à pessoa, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Preenchidos os requisitos legais, fica mantida a concessão do sursis especial, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal, com regime aberto para o caso de sua revogação. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0005526-07.2015.8.26.0168; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA.

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. Por outro lado, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal." (AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 713.415/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) (grifei).

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de intimidar e/ou ameaçar a vítima por meio de palavras, gestos, atitudes, entre outros. Ademais, para que se configure o crime de ameaça, a conduta do agente tem que ser verossímil, ou seja, deve condizer com a condição do agente, de realizar ou não, a ameaça desferida, o que ocorre no caso em tela, tendo em vista os relatos da vítima e da testemunha, Darcio Nogueira de Souza, a qual confirmou ter presenciado a ameaça feita pelo réu.

Assim, a adequação típica restou comprovada, posto que patente a ameaça face à promessa concreta de causar mal injusto, havendo prova suficiente da autoria. Evidente, assim, que o réu agiu de forma típica, antijurídica e culpável, pelo teor da declaração da vítima, uma vez que narrou que o réu a ameaçou de morte.

Até porque a ameaça se constitui em crime formal que se consuma no instante em que é proferida, atentando-se para a desnecessidade de verificação exata e minuciosa dos efeitos da intimidação pretendida. E, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a vítima relatou ter se sentido ameaçada, o que foi confirmado pelo conjunto probatório.

Cumpra ressaltar que, segundo a doutrina, "não é necessário para a caracterização do crime de ameaça que o agente tenha, no íntimo, a intenção de realizar o mal que promete" (Júlio Mirabete, in Manual de Direito Penal, II Vol., Atlas, São Paulo, 30ª ed., 2013, p. 160). Este também o entendimento de Cleber Masson, a ressaltar que o delito não depende de ânimo calmo e irrefletido do agente (Direito Penal Esquemático, Vol. 2, Ed. Método, 7ª ed., 2015, p. 243).

Importante frisar, neste momento, que os delitos praticados em situações de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, porque, na maioria dos casos, os crimes ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, a palavra da vítima reveste-se de suma importância, conforme entendimento já firmado pela jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 11.340/06 - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 somente possui caráter obrigatório quando existente nos autos alguma manifestação da ofendida, em qualquer momento anterior ao recebimento da denúncia, que demonstre o seu arrependimento ou desinteresse no prosseguimento da ação penal, o que não é o caso dos autos. 02. Havendo prova da materialidade e autoria do delito, consistentes nas declarações da vítima, que em delitos cometidos no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade, ganham extrema relevância probante, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos, é de rigor a manutenção do decreto condenatório". (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0027.07.138810-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS GABRIEL SOARES - DJU: 12/04/2011). (grifei)

No mesmo sentido:

"[...] 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. [...]" (Acórdão n. 589598, APR 20100710123110, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, julgado em 24/05/2012, DJ 29/05/2012 p. 201). (grifei)

Logo, não há qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade dos delitos. Em consequência, quanto à tese defensiva, verifico que não comporta acolhimento, pois havia restrições em desfavor do acusado. Sendo que, dessa forma, não poderia ele manter contato ou se aproximar da vítima, o que não ocorreu. Descumprindo, assim, medidas protetivas da qual tinha ciência e praticando outros delitos. Neste contexto, a condenação do réu é medida necessária e por isso passo a individualizar a pena.

A) Quanto ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes (processo nº 0001848-61.2009.8.26.0081 - fls. 88/89), à personalidade, à conduta social, as circunstâncias do crime, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0019172-67.2021.8.26.0041 - fl. 87), contida no art. 61, I, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, "f" (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), do mesmo Codex, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Ausentes as causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a pena supra definitiva.

B) Quanto ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes (processo nº 0001848-61.2009.8.26.0081 - fls. 88/89), à personalidade, à conduta social, as circunstâncias do crime, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 16 (dezesesseis) dias de prisão simples.

Presente a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0019172-67.2021.8.26.0041 - fl. 87), contida no art. 61, I, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, "f" (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), do mesmo Codex, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 21 (vinte e um) dias de prisão simples.

Ausentes as causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a pena supra definitiva.

C) Quanto ao artigo 147 do Código Penal.

Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes (processo nº 0001848-61.2009.8.26.0081 - fls. 88/89), à personalidade, à conduta social, as circunstâncias do crime, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0019172-67.2021.8.26.0041 - fl. 87), contida no art. 61, I, do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, "f" (prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), do mesmo Codex, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Ausentes as causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a pena supra definitiva.

Face ao concurso material (art. 69 do CP), cumulo as penas, tornando-as definitivas em 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples.

Ademais, considerando que as penalidades são diversas, as penas serão cumpridas, primeiramente, pela pena mais grave, ou seja, de detenção e, em seguida, de prisão simples, conforme determina o art. 76 do Código Penal, sendo as respectivas penas de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples.

Pelo emprego de grave ameaça, bem como, pela prática dos delitos ter se dado no âmbito da violência doméstica, ocasionando o descumprimento de medidas protetivas, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito com fundamento no art. 44, I, do Código Penal e na Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a reincidência (Certidão de fls. 87-92), inviável também ao presente caso a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes do art. 77, I, do Código Penal.

Fixo o regime inicial para cumprimento da pena em SEMIABERTO (conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia em face de LEANDRO LUIS MESSINA, qualificado às fls. 24/25, como incurso nos art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e art. 147 do Código Penal, em concurso material de delitos, na forma da Lei nº 11.340/2006, para CONDENÁ-LO à pena 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples.

Faculto ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade, observado, sobretudo, a espécie da pena aplicada e o regime fixado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão de fls. 35-37 ante o teor da declaração da vítima. Intime-se a vítima da liberação do réu, assim como da manutenção das medidas protetivas.

Após o trânsito em julgado oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE, desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Custas isentas (art. 4º, § 9º, Lei 11.608/2003).

Com o trânsito, providenciem-se as comunicações legais, inclusive, vítima (art. 201, §2º, CP), e, intime-se o réu para cumprimento.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Florida Paulista, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA